



P U T U S A N

Nomor 10 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LILIK SUNARYO Bin SUYONO;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brawijaya II RT.02/RW.02 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **MUJIMAN Bin MARIMIN;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/Tahun 1952
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02/RW.02 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 09.30 WIB. Dan sekira jam 12.00 WIB . Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2013 bertempat disebuah bidang tanah sawah milik Sdr. ASRINI dan 2(dua) bidang tanah sawah milik Sdr. Anang Muryadi yang masing-masing terletak di Desa

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember sekira jam 09.30 WIB. Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN bersama-sama dengan beberapa warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mendatangi sebidang tanah sawah milik Sdr. ASRINI (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 861/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di depan PPAT DINI DWI TJAHYANINGRUM, SH) yang saat itu sedang ditanami padi, beberapa saat kemudian Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO turun ke sawah tersebut dan merusak beberapa tanaman padi yang ada dengan cara menginjak tanaman padi tersebut kemudian mencangkulnya untuk membuat dua lubang dan selanjutnya Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dengan dibantu Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN menurunkan papan yang bertuliskan **“BENGKOK KEPALA DESA CANDIREJO BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. TANGGAL 14 AGUSTUS 2013”** dan menginjak-injak tanaman padi tersebut untuk ditancapkan ke lubang yang dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyemen kaki papan pengumuman tersebut yang juga mengakibatkan beberapa tanaman padi menjadi rusak dan tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN bersama-sama dengan beberapa warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mendatangi 2 (dua) bidang tanah sawah milik Sdr. ANANG MURYADI (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 862/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di depan PPAT DINI DWI TJAHYANINGRUM, SH) yang disewa oleh Sdr. SAIDIN dan saat itu sedang ditanami jagung, beberapa saat kemudian Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO turun ke sawah tersebut dan merusak beberapa tanaman jagung yang ada dengan cara menginjak tanaman jagung tersebut kemudian mencangkulnya untuk membuat dua lubang dan selanjutnya Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dengan dibantu Terdakwa II. MIJIMAN bin

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIMIN menurunkan papan yang bertuliskan “TANAH KAS DESA CANDIREJO BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 136/PDT/ 2013/ PT.SBY. TANGGAL 14 AGUSTUS 2013” dan menginjak-injak tanaman jagung tersebut untuk ditancapkan ke lubang yang dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyemen kaki papan pengumuman tersebut yang juga mengakibatkan beberapa tanaman jagung menjadi rusak dan tidak bisa hidup lagi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. ASRINI menderita kerugian sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. SAIDIN menderita kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 09.30 WIB dan sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2013 bertempat disebuah bidang tanah sawah milik Sdr. ASRINI dan 2(dua) bidang tanah sawah milik Sdr. ANANG MURYADI yang masing-masing terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri nganjuk **“Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember sekira jam 09.30 WIB. Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN bersama-sama dengan beberapa warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mendatangi sebidang tanah sawah milik Sdr. ASRINI (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 861/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat didepan PPAT DINI DWI TJAHYANINGRUM, SH) yang saat itu sedang ditanami padi, beberapa saat kemudian Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO turun ke sawah tersebut dengan menginjak tanaman padi tersebut kemudian

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dua lubang dengan menggunakan cangkul dan selanjutnya Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dengan dibantu Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN menurunkan papan yang bertuliskan “BENGKOK KEPALA DESA CANDIREJO BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 136/PDT/2013/ PT.SBY. TANGGAL 14 AGUSTUS 2013 ” dan menginjak-injak tanaman padi tersebut untuk ditancapkan ke lubang yang dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyemen kaki papan pengumuman tersebut yang juga mengakibatkan beberapa tanaman padi menjadi rusak dan tidak bisa hidup lagi;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dan Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN bersama-sama dengan beberapa warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mendatangi 2 (dua) bidang tanah sawah milik Sdr. ANANG MURYADI (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 862/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat didepan PPAT DINI DWI TJAHYANINGRUM, SH) yang disewa oleh Sdr. SAIDIN dan saat itu sedang ditanami jagung, beberapa saat kemudian Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO turun ke sawah tersebut dengan menginjak tanaman jagung tersebut kemudian membuat dua lubang dengan menggunakan cangkul dan selanjutnya Terdakwa I. LILIK SUNARYO bin SUYONO dengan dibantu Terdakwa II. MIJIMAN bin MARIMIN menurunkan papan yang bertuliskan “TANAH KAS DESA CANDIREJO BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomo:136/PDT/2013/ PT.SBY. TANGGAL 14 AGUSTUS 2013” dan menginjak-injak tanaman jagung tersebut untuk ditancapkan ke lubang yang dibuat oleh Terdakwa I sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyemen kaki papan pengumuman tersebut yang juga mengakibatkan beberapa tanaman jagung menjadi rusak dan tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. ASRINI menderita kerugian sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. SAIDIN menderita kerugian sekitar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 15 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: 1. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan pembarengan perbuatan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah masing-masing Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plang/papan pengumuman berbunyi “Bengkok kepala Desa Candirejo Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013”;
 - 2 (dua) buah plang/papan pengumuman berbunyi “Tanah Kas Desa Candirejo berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) batang tanaman jagung;
- 12 (dua belas) tunggak tanaman jagung;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Surat Akta Jual Beli Nomor 861/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sdri. ASRINI;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 862/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 863/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sdri. ANANG MURYADI;
- Kwitansi pembayaran sewa dari Sdr. SAIDIN kepada Sdr. ANANG MURYADI alm. Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 117 dengan nama SODIKROMO MARIDJAN;
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 294 dengan nama SODIMERDJO SOEPAR;
- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;

- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 32/Pdt.G/2011/PN. Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ANANG MURYADI;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ASRINI;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 332/ Pid.B/ 2015/ PN. Ngjk. tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa: 1. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan pembarengan perbuatan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plang/papan pengumuman berbunyi "Bengkok kepala Desa Candirejo Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013" ;
 - 2 (dua) buah plang/papan pengumuman berbunyi "Tanah Kas Desa Candirejo berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) batang tanaman jagung;
- 12 (dua belas) tunggak tanaman jagung;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Surat Akta Jual Beli Nomor 861/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sdri. ASRINI ;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 862/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 863/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 atas nama Sdri. ANANG MURYADI;

- Kwitansi pembayaran sewa dari Sdr. SAIDIN kepada Sdr. ANANG MURYADI alm. Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 117 dengan nama SODIKROMO MARIDJAN;
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 294 dengan nama SODIMERDJO SOEPAR;
- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN. Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;
- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 32/Pdt.G/2011/PN. Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ANANG MURYADI;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ASRINI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 414/Pid/2015/PT.Sby. tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa maupun Pembanding Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2015;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 332/Pid. B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk. *juncto* Nomor 276/Pid/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2015 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 November 2015;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut

I. *Judex Facti* dalam hal cara mengadili perkara tidak melaksanakan sesuai Undang Undang.

1. Bahwa seperti diketahui, bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II atau Para Pemohon Kasasi telah didakwa oleh Termohon Kasasi, melakukan perbuatan pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan Dakwaan Alternatif:

Pertama:

Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Kedua:

Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa Pasal 407 ayat 1 KUH Pidana,, mengenai nilai kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana, maka nilai kerugian yang diakibatkan sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan in casu yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan laju perkembangan zaman, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2012 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 yang secara resmi telah memberikan batasan mengenai jumlah kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena nilai kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana, karena merusak 32 batang pohon jagung, yang dalam setiap pohon jagung maksimal berbuah 2 tongkol jagung atau sejumlah 64

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tongkol jagung dengan harga pertongkol jagung maksimal adalah sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana *a quo*, maksimal adalah sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

5. Bahwa mengingat nilai kerugian sebagai akibat adanya tindak pidana nilainya adalah kurang dari nilai uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jenis kejahatan demikian merupakan tindak pidana ringan, yang cara pemeriksaan dan mengadilinya adalah dengan pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP, dengan menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara;
6. Bahwa telah ternyata, bahwa *Judex Facti* ketika memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tinggi masing-masing Bapak I Made Nandu, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Bapak Achmad Sobari, SH., MH. dan Bapak H. Djohan Afandi, SH., MH. selaku Para Hakim Anggota; Sedangkan di tingkat Pengadilan Pertama di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim, masing-masing Bapak Pujo Saksono, SH., MH, selaku Ketua Majelis Hakim, Dwianto Jati Sumirat, SH dan Andris Henda Gautama, SH. masing-masing sebadai Hakim Anggota;
7. Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Facti* ketika memeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/ PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 dalam hal cara mengadili, tidak melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang *in casu* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012;
8. Bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, kedudukannya dapat dipersamakan dan dapat disebut sebagai undang-undang, yang harus ditaati dan berlaku untuk penanganan perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) *juncto* Pasal 255 ayat (2) KUHAP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2004/PN. Ngjk. tanggal 27 Mei 2015, demi hukum dan Keadilan, haruslah dibatalkan; Dan untuk selanjutnya, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- Mengembalikan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk diperiksa dan diadili dengan menunjuk Hakim Tunggal sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili Para Pemohon Kasasi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

II. *Judex Facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa salah satu unsur delik yang terdapat dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah melakukan perbuatan di muka umum.
2. Bahwa pengertian dimuka umum, sesuai hukum dilakukan oleh subyek hukum *in casu* Para Pemohon Kasasi yang tempat perbuatan pidana itu dilakukan adalah di tempat umum, yang tempat dimaksud merupakan tempat kegiatan masyarakat seperti Puskesmas, Sekolah, Pasar, kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor-kantor Pemerintah atau swasta yang tempat dimaksud selalu ada dan didatangi banyak orang.
3. Bahwa tanah kas desa terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang menjadi tempat di dirikannya papan pengumuman oleh Para Pemohon Kasasi bersama dengan warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk lain, tempatnya jauh dari pemukiman dan merupakan area yang disekitarnya terdapat hamparan sawah yang ditanami tanaman padi dan polowijo.
4. Bahwa oleh karena tempat kejadian didirikan papan pengumuman yang disekitarnya ditanam tanaman jagung dan padi oleh saksi korban di lokasih tanah kas Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, maka ketika Para Pemohon Kasasi secara tidak sengaja menginjak tanaman jagung dan padi yang ditanam oleh saksi

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, tidak dapat dikatakan sebagai dimuka umum sebagaimana terdapat dalam salah satu unsur delik Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa dengan demikian menunjukkan, *Judex Facti* ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; Dan karenanya, dengan dasar Pasal 255 ayat (1) KUHP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya.

III. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan pengulangan fakta dan penilaian pembuktian dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan *yudex facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015, Para Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagai dakwaan Kedua Termohon Kasasi;
2. Bahwa secara hukum, konsekuensi dicantumkannya kalimat bersama-sama baik dalam dakwaan kedua maupun dalam putusan *Judex Facti a quo*, dakwaan Kedua *a quo*, merupakan delik penyertaan yang harus dicantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan 2e KUH Pidana *juncto* Pasal 56 ayat (1) e dan (2) KUH Pidana;
3. Bahwa telah ternyata, *Judex Facti* ketika memeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/ PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 walaupun mencantumkan kata bersama-sama, akan tetapi tanpa mengklarifikasi sebagai delik penyertaan dengan mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1e atau 2 e KUH Pidana *juncto* Pasal 56 ayat (1) e dan (2) 2 KUH Pidana untuk dimasukkan dalam dakwaan kedua;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) a KUHP menunjukkan, bahwa *Judex Facti* ketika memeriksa dan mengadili



perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Dan karenanya dengan dasar Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 haruslah dinyatakan dibatalkan semuanya dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

- Membebaskan Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II atau Para Pemohon Kasasi dari dakwaan Pertama dan Kedu yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Atau setidaknya;
- Melepaskan Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II atau Para Pemohon Kasasi dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara,

IV. *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa dalam dakwaan pertama yang didakwakan oleh Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP yang ancaman pidananya selama-lamanya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); Sedangkan dalam dakwaan kedua, Para Pemohon Kasasi didakwa oleh Termohon Kasasi melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya adalah hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimaksud, merupakan bentuk dakwaan *alternatif* yang sesuai hukum, maka pada dakwaan pertama diharuskan untuk mencantumkan pasal dalam dakwaan yang ancaman pidananya lebih lama atau lebih berat daripada ancaman hukuman daripada dakwaan kedua;
3. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan pengulangan fakta dan penilaian pembuktian telah ternyata, bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi ancaman pidananya waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan dakwaan kedua; Sehingga terhadap

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016



susunan dakwaan alternatip yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimaksud, adalah tidak sesuai dengan standar dan norma dalam tehnik pembuatan dakwaan yang baik, benar dan sesuai hukum;

4. Bahwa untuk membuktikan adanya kebenaran atas alasan keberatan Para Pemohon Kasasi dimaksud, maka dalam buku berjudul "Pemecahan perkara pidana (*splitsing*), oleh BapK Djoko Prakoso, SH., Penerbit Liberty Yogyakarta, cetakan I tahun 1988-1989, hal 34, menyatakan:

"Dakwaan subsidair sama halnya dengan dakwaan alternatif, di sini Terdakwa didakwakan hanya 1 (satu) tindak pidana saja. Dan sebagai konsekuensinya dalam pembuktiannya adalah apabila salah satu dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti, mengenai dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan;

"Dalam pembuatan surat dakwaan yang tersebut diatas, terhadap Terdakwa didakwakan telah melakukan kejahatan. Terhadap kejahatan tersebut sanksi pidana yang terberat disebutkan paling atas dan berturut-turut kebawah yang paling ringan. Dakwaan yang terberat biasanya dipergunakan istilah Primair, kemudian Subsidair, lebih Subsidair lagi begitu seterusnya".

5. Bahwa dengan demikian menunjukkan, ketika *Judex Facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015' dalam cara mengadili tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan oleh karena itu, maka dengan dasar Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 yang dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;
6. Bahwa berkaitan dengan alasan keberatan yang telah Para Pemohon Kasasi uraikan diatas, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dengan mengadili sendiri, menyatakan:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 seluruhnya.

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

- Membebaskan Para Pemohon Kasasi, atau setidaknya menyatakan, melepaskan Pada Pemohon Kasasi dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, kepada Negara;

V. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan pengulangan fakta dan penilaian pembuktian, maka seperti diketahui, bahwa setelah ada putusan perdamaian dalam perkara daftar Nomor 136/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 14 Agustus 2013 antara Puskud Jatim sebagai Tergugat dengan Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebagai Penggugat dengan cara perdamaian membuktikan, bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah kas desa telah kembali status kepemilikannya menjadi asset Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa adanya putusan perdamaian yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud, maka dengan perasaan senang, warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mengungkapkan rasa kegembiraan dan papan pengumuman untuk dipasang di lokasi tanah kas desa dimaksud;
3. Bahwa ketika Para Pemohon Kasasi bersama warga lain membuat lubang untuk menancapkan papan pengumuman, secara tidak sengaja Para Pemohon Kasasi dan beberapa warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk lain menginjak tanaman jagung yang ditanam oleh saksi Asrini dan saksi Saidin di lokasi 3 (tiga) bidang tanah kas desa tersebut, yang pada akhirnya Para Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi dibebani kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara pidana yang didakwa:

Pertama:

Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Kedua:

Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa salah satu unsur delik dalam dakwaan kedua dimaksud adalah adanya kesengajaan dari Para Pemohon Kasasi yang memang berniat untuk secara bersama menggunakan kekerasan merusak barang milik orang lain in casu milik saksi Asrini dan saksi Saidin berupa tanaman jagung, padi atau tanaman lain yang berada dan ditanam diatas tanah kas Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
5. Bahwa oleh karena pada diri Para Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk dengan sengaja melakukan perbuatan dimuka umum yang bertujuan merusak tanaman jagung yang ditanami oleh saksi korban diatas ditanah kas desa namun yang ada, bahwa terinjaknya tanaman jagung dan padi sebagai akibat dari Para Pemohon Kasasi memasang papan mengumumkan menunjukkan, bahwa pada diri Para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dengan sengaja melakukan perbuatan pidana merusak tanaman jagung, padi yang ditanam oleh saksi korban;
6. Bahwa dengan dasar alasan keberatan diatas menunjukkan, bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
7. Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa yudex facti ketika memeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 adalah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; Dan karenanya, dengan dasar Pasal 253 ayat 1 a KUH Pidana, mengharap perkanan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, menyatakan:
 - Membatalkan putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 seluruhnya.Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:
 - Membebaskan Para Pemohon Kasasi atau setidak-tidaknya menyatakan, melepaskan Para Pemohon Kasasi dari semua tuntutan hukum.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

VI. *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.



1. Bahwa rusaknya tanaman jagung sebanyak 32 (tiga puluh dua) dan beberapa batang tanaman padi yang ditanam oleh saksi korban, merupakan akibat perbuatan Para Pemohon Kasasi bersama dengan warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebagai akibat terinjak ketika memasang papan pengumuman yang isinya memuat tentang telah diputusnya perkara daftar Nomor 136/Pdt/2012/PT.Sby., tanggal 14 Agustus 2013 dengan cara perdamaian oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.
2. Bahwa sesuai hukum, ketentuan melanggar dakwaan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ada unsur kesengajaan dari pelaku tindak pidana *in casu* dari Para Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan pidana dengan tujuan merusak tanaman jagung dan padi yang ditanam oleh saksi korban;
3. Bahwa telah ternyata, *Judex Facti* ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 mengartikan unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disamakan dengan unsur "Kelalaian" sebagaimana antara lain terdapat dalam Pasal 359 KUH Pidana dan Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUH Pidana;
4. Bahwa dengan demikian membuktikan, bahwa *Judex Facti* ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
5. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar Pasal 253 ayat (1) a KUHP *juncto* Pasal 255 ayat (1) KUHP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya; Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:
 - Menerima dan mengabulkan alasan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi seluruhnya;
 - Membebaskan Para Pemohon Kasasi dari semua dakwaan, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dari Termohon Kasasi, atau setidaknya menyatakan, melepaskan Para Pemohon Kasasi dari semua tuntutan hukum;



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

VII. M. *Judex Facti* tidak benam dalam menerapkan peraturan hukum.

1. Bahwa sesuai hukum, melakukan pengerusakan dengan cara kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, harus dilakukan dengan memakai alat atau benda, yang alat atau benda tersebut dipukuf-pukulkan atau dilemparkan oleh subyek hukum in casu oleh Para Pemohon Kasasi yang pada akhirnya mengakibatkan, bahwa barang atau benda *in casu* tanaman jagung dan padi yang ditanam oleh saksi korban rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
2. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan pengulangan fakta dan penilaian pembuktian, maka rusaknya tanaman jagung dan padi yang ditanam oleh saksi korban *a quo*, bukan disebabkan oleh perbuatan Para Pemohon Kasasi dengan memukulkan beberapa kali atau melempar alat atau benda yang dengan sengaja ditujukan terhadap tanaman jagung dan padi, akan tetapi, rusaknya tanaman jagung dan padi dimaksud, disebabkan karena terinjak oleh Para Pemohon Kasasi dan warga Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk lain, ketika memasang papan pengumuman;
3. Bahwa dengan dasar Pasal 253 ayat (1) a KUHP menunjukkan, bahwa *Judex Facti* ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 tidak benar dalam menerapkan peraturan hukum;
4. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar Pasal 253 ayat (1) a KUHP *juncto* Pasal 255 ayat (1) KUHP, maka terhadap putusan *Judex Facti* perkara daftar Nomor 414/PID/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 *juncto* perkara daftar Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk, tanggal 27 Mei 2015 demi hukum dan keadilan, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab putusan *Judex Facti* sudah didasarkan pada pertimbangan secara tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Para Terdakwa;



Bahwa perbuatan Para Terdakwa turun ke sawah dan merusak dengan cara menginjak tanaman padi dan jagung milik Anang Nuryadi dan kemudian menurunkan papan bertuliskan "Tanah Kas Desa Candirejo berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya" dengan papan bertuliskan "Bengkong Kepala Desa Candirejo berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya";

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa Mahkamah agung berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa kurang tepat dan cermat dalam mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, dimana dalam perkara *a quo* adalah adil dan tepat jika menjatuhkan pidana dengan masa percobaan terhadap Para Terdakwa dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan sesuai Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 179 ayat (1) *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

1. LILIK SUNARYO Bin SUYONO, 2. MUJIMAN Bin MARIMIN, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 414/Pid/2015/PT.SBY tanggal 30 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 332/Pid.B/2014/PN.Ngjk. tanggal 27 Mei 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa: 1. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan



Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan perbarengan perbuatan kekerasan terhadap barang”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. LILIK SUNARYO Bin SUYONO dan Terdakwa II. MUJIMAN Bin MARIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plang/papan pengumuman berbunyi “Bengkok kepala Desa Candirejo Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013”;
 - 2 (dua) buah plang/papan pengumuman berbunyi “Tanah Kas Desa Candirejo berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) batang tanaman jagung;
- 12 (dua belas) tunggak tanaman jagung;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Surat Akta Jual Beli Nomor 861/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sdri. ASRINI;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 862/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 863/2011 Tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sdri. ANANG MURYADI ;
- Kwitansi pembayaran sewa dari Sdr. SAIDIN kepada Sdr. ANANG MURYADI alm. Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 117 dengan nama SODIKROMO MARIDJAN;
- Fotocopy Buku C Desa Candirejo Persil 294 dengan nama SODIMERDJO SOEPAR;
- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN. Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 32/Pdt.G/2011/PN. Nganjuk tanggal 18 Agustus 2011;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ANANG MURYADI;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai tahun 2014 atas nama ASRINI;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,
ttd./H. Eddy Army, SH., MH.,

Panitera Pengganti:

ttd./Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 10 K/Pid/2016